

<제13장 단체협약.제1절 단체협약의 서설>

I. 의의

1. 개념

- 단체협약이란 노동조합과 사용자 또는 사용자단체 사이에 단체교섭을 통하여 합의된 근로조건, 노사관계 운영 및 노동조합 활동에 관한 사항 등을 서면으로 작성하고 당사자 쌍방이 서명 또는 날인한 문서를 의미한다.

2. 특징

(1) 규범성

- 단체협약은 근로조건 등에 관하여 법규범과 같은 효력을 가지며, 개별 근로계약이나 취업규칙보다 우선하여 적용된다.

(2) 채무성

- 단체협약 당사자(노동조합과 사용자 또는 사용자 단체)에게 평화 의무나 단체협약 이행 의무 등 계약으로서의 채무를 발생시킨다.

(3) 집단성

- 개별 근로계약과 달리 근로조건을 집단적 · 통일적으로 규율하고, 특정 사업장 또는 산업 전체의 노사 관계를 규율하는 성격을 가진다.

II. 단체협약의 법적 성격

1. 문제점

- 단체협약은 노동조합과 사용자 간의 대등한 합의를 통해 이루어진다는 점에서 계약으로서의 성격이 있으나, 그 내용이 근로조건에 관한 사항을 강제적으로 규율한다는 점에서 법규범과 유사한 성격을 가진다. 따라서 단체협약의 본질적인 법적 성격이 무엇인지가 학설상 문제된다.

2. 학설

(1) 계약설

- 단체협약이 당사자의 자유로운 의사 합의에 따라 성립한다는 점을 중시하여, 그 법적 성격을 노동조합법상의 특별한 계약으로 보는 견해이다. 이 견해는 단체협약의 채무적 부분을 중심으로 파악한다.

(2) 법규범설

- 단체협약 중 근로조건에 관한 부분이 개별 근로계약이나 취업규칙을 배제하고 직접 적용되며, 노조법에 의해 규범적 효력이 부여된다는 점을 중시하여, 그 법적 성격을 자주적 법규범 또는 자율적인 법원으로 보는 견해이다. 이 견해는 단체협약의 규범적 부분을 중심으로 파악한다.

(3) 혼합설 (통합설)

- 단체협약이 근로조건을 강제적 · 획일적으로 규율하는 규범적 부분과, 당사자 간의 채무 관계를 규율하는 채무적 부분이라는 이중적인 성격을 모두 가지고 있다고 보며, 이 두 성격이 분리될 수 없는 하나의 통일된 법적 성격을 이룬다고 보는 견해이다.

3. 검토

- 혼합설의 태도가 타당하다고 판단된다. 단체협약은 본질적으로 노동조합과 사용자 간의 계약에 기반하여 성립하지만, 일단 체결되면 노조법 제33조 및 제35조에 따라 근로조건의 결정에 있어 법규범적 효력(규범적 효력)을 가지게 된다. 따라서 단체협약은 채무적 부분과 규범적 부분이라는 이중적인 구조를 가진 특수한 법적 행위로 보는 것이 그 현실적 기능을 정확히 반영하는 견해이다.

III. 결론

- 단체협약은 노동조합과 사용자의 합의를 통해 성립하는 특수한 법적 행위이며, 규범적 성격과 채무적 성격을 동시에 가지는 이중적 구조를 그 법적 성격으로 한다. 특히, 규범적 부분은 근로조건의 통일적 결정과 최저 기준 보장이라는 중요한 기능을 수행한다.